İslam Ticaret Hukuku

Çalışma Dosyası

06. Hafta • Ribâ türleri ve faiz yasağının uygulanması

İçindekiler

Haftanın Özeti 1

Faiz yasağı ve işlemi tanıma 1

Borç menfaati ve mübadele şartları 2

Kur'an'daki uyarı ve kesin hüküm 2

Tasfiye ve iki tarafın hakkı 2

İştirak ve güzel ödeme 2

Çalışma Paketi 3

Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar 3

Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler 3

Karşılaştırma ve İlişki Tabloları 4

Arapça Öğrenme ve Pekiştirme 4

5 Dakikalık Hızlı Tekrar 5

Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru 5

Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler 5

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar 6

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test 6

Cevap Anahtarı 10

Özet ve çalışma paketiyle temel bilgileri pekiştirebilirsiniz.

Haftanın Özeti

Faiz yasağı ve işlemi tanıma

Ribâ ile faiz bu haftada aynı teknik anlamda kullanılır. Faizin haramlığı ile hangi sözleşmenin faiz sayıldığı ayrı sorulardır. Kısa tanım, malın mal ile mübadelesinde şart koşulan karşılıksız fazlalık üzerindedir. Para da mal kapsamındadır; tanımdaki genel kelime para işlemlerini dışlamaz. Mefhûm-i muhâlif uygulanırken tanımdaki terimlerin kapsamı doğru anlaşılmalıdır.

Ribe'n-nesîe vade ve ertelemeyle, ribe'l-fadl belirli ribevî mübadelelerde miktar fazlalığıyla ilişkilidir. Nesîe yalnız ödünçte, fadl yalnız sünnette bulunur şeklinde birbirini dışlayan bir tasnif yapılmaz. Sünnet, Kur'an'daki faiz yasağının işlemlerde nasıl uygulanacağını da açıklar.

Borç menfaati ve mübadele şartları

Borç karşılığında baştan istenen ek para kadar ucuz ev kullanımı, ucuza mal alma veya bedelsiz tarla kullanımı da menfaat olabilir. İşleme verilen ad, gerçek ekonomik ilişkiyi ortadan kaldırmaz. Faiz yalnız banka kredisi olarak düşünülmemelidir.

Aynı cins ribevî malların değişiminde eşitlik ve peşinlik önemlidir. Kalite farkı, hurmaların farklı cins sayılmasını ve eşitsiz takasını kendiliğinden meşrû kılmaz. Bilâl'in iki ölçek düşük kaliteli hurmayı bir ölçek iyi hurmayla değişimi kabul edilmemiş; önce ayrı satış yapıp sonra istenen hurmayı alma yolu gösterilmiştir.

Kur'an'daki uyarı ve kesin hüküm

Rûm 30/39 görünürdeki artış ile Allah katındaki değeri; Nisâ 4/160–161 önceki toplumun yasak faizi almasını; Nisâ 4/29 haksız kazançtan kaçınmayı düşündürür. Âl-i İmrân 3/130'daki kat kat ifadesi, çoğunlukça düşük faize izin veren oran eşiği sayılmaz. Bakara 2/275 alışverişi helâl, faizi haram kılan ayrımı açıklar. Bu öğretim sırası, bütün ayetlerin kesin iniş aralıklarının bilindiği anlamına gelmez.

Tedrîc vahiy dönemindeki aşamalı açıklamadır. Nihai hüküm geldikten sonra onu uygulamama izni değildir. Vedâ hutbesindeki tekrar, yasağın o ana kadar bulunmadığını değil geniş topluluğa yeniden duyurulduğunu gösterir. Sakındırıcı benzetmelerin anlamı araştırılırken ayet lafzı, meal ve yorum ayrı tutulur. Ayet mealleri Suat Yıldırım'ın sağlanan nüshasındandır.

Tasfiye ve iki tarafın hakkı

Geçmişte alınmış miktar ile henüz tahsil edilmemiş faiz alacağı ayrılır. Faizli alacaktan vazgeçilir; ana sermaye korunur. Yüz bin sermaye için yüz yirmi bin istenmişse fazlalık terk edilir. Dardaki borçluya ödeme imkânı oluşuncaya kadar süre tanınır; alacağın bağışlanması da teşvik edilir. Anaparayı korumak, yoksulu hemen ödeme baskısıyla ezmek değildir.

Hikmet, hükmün amaçladığı yarar veya önlediği zarardır; illet, hukukî bağın kurulduğu belirleyici vasıftır. Her açıklanan zarar otomatik illet sayılamaz. Geçmişe yürümezlik de bütün hukuk alanlarında istisnasız bir formül değildir; aleyhe ceza yasağı ile lehe kanun ayrılır. Şer'u men kablenânın belirli türünün delil oluşu ihtilâflıdır; kısasın yalnız önceki topluma ait ayette yer aldığı söylenmez.

İştirak ve güzel ödeme

Faizli akde doğrudan katılan alma, verme, yazma ve şahitlik fiilleri sorumluluk doğurabilir. Günah, katılanlar arasında bölünüp küçülmez. İyilikte yardımlaşma ve günaha yardım etmeme ilkesi ile sedd-i zerâi bu çerçeveyi açıklar.

Borç karşılığında şart koşulan menfaat, küçük bir hediye olsa da önemlidir. Hüsn-i edâ ise önceden şart veya yerleşik beklenti bulunmadan gönüllü iyi ödemedir. Faizin tozu ve yetmiş günah rivayetlerinin sıhhat değerlendirmeleri ayrıca yapılır; ağır sakındırma üslûbu isnad kontrolünü kaldırmaz. Konut ve araç finansmanının ayrıntılı cevapları sonraki derse bırakılmıştır.

Çalışma Paketi

Bilinmesi Gereken / Önemli Noktalar

• Faiz yasağı ile bir işlemin bu yasağa girip girmediği ayrı düzeylerde incelenir.

• Borçta menfaat para, mal indirimi veya kullanım hakkı biçiminde olabilir.

• Hurma takasında kalite farklılığı tek başına eşitsizliğe izin vermez.

• Kat kat ifadesi çoğunluk görüşünde faiz yasağının alt sınırı değildir.

• Faizli alacak terk edilirken anapara korunur; dardaki borçluya mühlet verilir.

• Şartlı menfaat ile önceden şart ve yerleşik beklenti olmadan yapılan gönüllü ödeme ayrılır.

• Rivayetin öğretici üslûbu ve isnadının güvenilirliği ayrı ayrı değerlendirilir.

Anahtar Kavramlar ve Zor Kelimeler

Kavram	Açık anlamı
Ribâ	Faiz yasağı kapsamındaki şartlı karşılıksız fazlalık; ayrıntısı akit ve mal türüne bağlıdır.
Mal	Para dâhil ekonomik değeri olan varlıkları kapsayan üst kavram.
Ribe’n-nesîe	Vade ve erteleme ile ilgili faiz.
Ribe’l-fadl	Ribevî malların belirli değişimlerinde miktar fazlalığı.
Mefhûm-i muhâlif	İfadenin tersinden hüküm anlamaya yönelik yöntem; kapsam bilinmeden uygulanmaz.
Efrâdını câmi, ağyârını mâni	Tanımın ilgili bütün öğeleri kapsayıp ilgisizleri dışlaması.
Tedrîc	Vahiy sürecinde aşamalı açıklama.
Hikmet ve illet	Amaçlanan yarar veya önlenen zarar ile hükmün bağlandığı hukukî vasıf.
Şer‘u men kablenâ	Önceki ilâhî hükümlerin müslümanlar bakımından delil değerini inceleyen usul konusu.
Sedd-i zerâi	Kötülüğe götüren yolları kapatma.

Kavram	Açık anlamı
Hüsn-i edâ	Borcu gönüllü ve güzel biçimde ödeme.
Mevkuf	Sahâbîde kalan nispet; doğrudan Peygamber sözü diye sunulmaz.

Karşılaştırma ve İlişki Tabloları

Ayrım	Birinci durum	İkinci durum
Şartlı menfaat / hüsn-i edâ	Borca baştan bağlanan kazanç veya beklenen hediye	Şart ve yerleşik beklenti olmadan gönüllü iyi ödeme
Kalite / cins	Aynı tür hurmanın iyi veya kötü oluşu	Faiz şartlarında esas alınan mal cinsi; kalite farkıyla otomatik değişmez
Faiz alacağı / anapara	Terk edilmesi istenen fazlalık	Hak olarak korunan sermaye
Hak / tahsil zamanı	Alacağın varlığı	Dardaki borçluya imkân oluşana dek süre verme
Tedrîc / nihai hüküm	Vahyin aşamalı açıklanması	Son hükmün bağlayıcılığı
Hikmet / illet	Hükmün yarar veya zarar açıklaması	Hükmün bağlandığı belirleyici hukukî vasıf

Arapça Öğrenme ve Pekiştirme

Arapça	Türkçe anlam ve bağlam
رِبَا النَّسِيئَةِ	Vade ve erteleme faizi
رِبَا الْفَضْلِ	Fazlalık faizi
سَدُّ الذَّرَائِعِ	Kötülüğe götüren yolları kapatma

Arapça	Türkçe anlam ve bağlam
حُسْنُ الْأَدَاءِ	Güzel ödeme
أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً	Kat kat artırılmış; bağlamdaki tasvir düşük faize otomatik izin değildir.
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ	Artık vazgeçiyor musunuz; Mâide 5/91'deki çağrı.

5 Dakikalık Hızlı Tekrar

• Para, mal kavramının dışına çıkarılamaz.

• Borç kazancı yalnız nakit artışı değildir.

• Hurma kalitesi ile hukukî cins ayrımı aynı ölçüt değildir.

• Tedrîc, nihai yasağı bugün erteleme izni sağlamaz.

• Geçmiş tahsil, kalan faiz alacağı ve anapara ayrı değerlendirilir.

• Darlıkta süre verilmesi, tasfiyenin adalet boyutudur.

• Güzel ödeme gönüllüdür; önceden borç karşılığına dönüştürülmez.

• Kaynak numarası veya olayın kişisi, temel hukukî ilkenin yerine geçmez.

Terim ve Eser Dizini - Hızlı Başvuru

Ribâ — Teknik faiz kavramı — İlgili bölüm · s. 3

Hüsn-i edâ — Gönüllü güzel ödeme — İlgili bölüm · s. 4

Tedrîc — Aşamalı açıklama — İlgili bölüm · s. 3

Anapara — Korunan sermaye — İlgili bölüm · s. 4

Sedd-i zerâi — Kötülüğe götüren yolları kapatma — İlgili bölüm · s. 3

Dardaki borçlu — Mühlet verilmesi — İlgili bölüm · s. 3

Akademik Kaynaklar, Eserler ve Tavsiyeler

• **Kur'an'ın hukuk ilmine katkıları** başlığıyla yürütüldüğü belirtilen çalışma, derste anılan devam eden bir araştırmadır; tamamlanmış bir yayın künyesi verilmemiştir.

Editöryal Doğrulamada Kullanılan Kaynaklar

• Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Hakîm ve Açıklamalı Meali; kullanıcı tarafından sağlanan nüsha. İlgili sayfalar: 84–85, 116, 141, 174, 178–179, 188–189, 192–193, 203, 606, 673, 863. Meal ve açıklama metni ayrılmıştır.

• Arapça ayet asılları: AlQuran Cloud API, quran-uthmani mushaf metni; sûre ve ayet sınırlarıyla bağımsız doğrulama. — Kaynağı aç

• Diyanet İşleri Başkanlığı, Hadislerle İslâm, 5/169–178; faiz ve iştirak konuları. Hadis anlamları yayımlanmış Türkçe metne dayalı sade aktarım olarak etiketlenmiştir. — Kaynağı aç

• İbrahim Canan, Kütüb-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları, 3/103, no. 313; 17/260, no. 6693. Elektronik nüshalarda PDF s. 50 ve 218. — Kaynağı aç

• Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercemesi ve Şerhi, 6. cilt, s. 79–80, İstikrâz bölümü, B2393; yayımlanmış Türkçe ödeme anlatısı. — Kaynağı aç

• TDV İslâm Ansiklopedisi, Faiz; yalnız tanım ve tasnif sınırlarının açıklaması. — Kaynağı aç

• İbrahim Kâfi Dönmez, Şer‘u Men Kablenâ, TDV İslâm Ansiklopedisi. — Kaynağı aç

• Anayasa Mahkemesi, 11.04.2019, E.2019/9, K.2019/27, §13–20; aleyhe geçmişe yürüme ve lehe kanun ayrımı. — Kaynağı aç

20 Soruluk 4 Şıklı Bağımsız Test

Cevaplar yalnız belgenin sonundaki anahtardadır. Aynı soruların etkileşimli sürümünde cevapları tek tek açıp kapatabilirsiniz.

1. Faiz konusundaki temel fıkhî tartışma hangi ayrım üzerinde yürür?

A) Faizin yalnız geçmiş toplumlarda bulunması

B) Yasağın yalnız belirli bir dile ait olması

C) Faizin bütün ekonomik artışlarla aynı olması

D) Yasağın varlığı ile belirli bir işlemin faiz sayılması arasındaki ayrım

2. Faiz tanımındaki mal kavramı para bakımından nasıl anlaşılır?

A) Yalnız elde tutulabilen altın anlaşılır

B) Mal denince para mutlaka dışarıda kalır

C) Para da mal kapsamında yer alır

D) Yalnız takas edilen gıda maddeleri anlaşılır

3. Efrâdını câmi, ağyârını mâni bir tanımın özelliği nedir?

A) Bütün teknik kelimelerden kaçınması

B) En çok sayıda örnek içermesi

C) İlgili bütün öğeleri kapsayıp ilgisizleri dışlaması

D) Konuyu yalnız karşıtından açıklaması

4. Ribe’l-fadl hangi durumla ilgilidir?

A) Her satışta satıcının kâr etmesiyle

B) Belirli ribevî malların değişimindeki miktar fazlalığıyla

C) Yalnız paranın değer kaybıyla

D) Yalnız borçlunun ödeme güçlüğüyle

5. Ribe’n-nesîe kavramında hangi unsur öne çıkar?

A) Vadeye bağlı olarak borca şart koşulan fazlalığı.

B) Satım bedelinin önceden kararlaştırılmış tarihte, kararlaştırılan tutarla ödenmesini.

C) Peşin ödenen malın önceden belirlenmiş tarihte teslimini.

D) Borcun herhangi bir menfaat şartı olmadan aynı tutarla geri verilmesini.

6. Borçta şart koşulan menfaatin kapsamı hakkında hangisi doğrudur?

A) Yalnız yazılı faiz oranı bulunursa menfaat sayılır

B) Nakit artışın yanında indirim veya kullanım hakkı da olabilir

C) Yalnız bankadan elde edilen kazançtır

D) Küçük hediyeler hiçbir durumda değerlendirmeye alınmaz

7. Aynı cins ribevî malların kendi cinsleriyle değişiminde hangi şartlar önemlidir?

A) Değişimin mutlaka veresiye yapılması

B) Kalite farkı varsa her miktarın serbest olması

C) Sadece tarafların akraba olması

D) Eşitlik ve peşinlik

8. Hurma değişiminde kalite farkının hukukî önemi nasıl anlaşılmalıdır?

A) İyi hurma her zaman başka cins sayılır

B) Piyasa değeri aynıysa peşinlik aranmaz

C) Kalite farkı tek başına eşitsiz takası meşrûlaştırmaz

D) İkram amacı bütün işlem şartlarını kaldırır

9. Tedrîc neyi ifade eder?

A) Vahiy sürecinde hükmün aşamalarla açıklanmasını

B) Nihai hükmü herkesin dilediği kadar ertelemesini

C) Her yasağın geçici olmasını

D) Bir hükmün yalnız ilk muhatapları bağlamasını

10. Faiz yasağındaki “kat kat” ifadesi çoğunluk tarafından nasıl anlaşılır?

A) Yalnız anaparayı aşan tutar iki katına çıktığında yasak başladığını gösterir.

B) O dönemin yaygın uygulamasını tasvir eder; düşük oranlı faizi serbest bırakmaz.

C) Borcun süresi kısa tutulursa şartlı fazlalığın faiz sayılmadığını gösterir.

D) Düşük oranlı fazlalığı her borçta geçerli kılan bir ruhsattır.

11. Hikmet ile illet arasındaki temel ayrım nedir?

A) Her işlemde yarar görülmesi, faiz şartının kendiliğinden geçerli olmasını sağlar.

B) Hikmet hükmün bağlandığı belirleyici vasfı, illet yalnız kişisel beğeniyi anlatır.

C) Hikmet yasağın gözettiği yararı, illet hükmün bağlandığı belirleyici vasfı anlatır.

D) İllet ile hikmet arasında ayrım yoktur; ikisi de yalnız zarar miktarıdır.

12. Faizden vazgeçme sırasında henüz tahsil edilmemiş faiz alacağına ne yapılır?

A) Vadesi yaklaşmış faiz her durumda alınır

B) Faiz kısmı anaparaya eklenerek zorunlu tahsil edilir

C) Anapara mutlaka borçluya bağışlanmış sayılır

D) Faiz kısmı terk edilir, anapara korunur

13. Ödeme sıkıntısındaki borçluya karşı temel tutum nedir?

A) Kolaylık buluncaya kadar mühlet vermek; imkân varsa alacağı bağışlamak.

B) Ödeme gücü bulunmadığı için borcu her ay yenileyip artırmak.

C) Ödeme geciktikçe borca yeni fazlalık eklemek.

D) Mühlet vermeyi borçlunun ayrıca hediye sunmasına bağlamak.

14. Vedâ hutbesinde faiz yasağının tekrar ilan edilmesinin anlamı nedir?

A) Yasağın kişilerin tercihine bırakılması

B) Daha önceki bütün faiz uyarılarının hükümsüz olması

C) Mevcut hükmün geniş bir topluluğa yeniden duyurulması

D) Yasağın yalnız hutbe gününde geçerli olması

15. Faizli işleme yazı ve şahitlikle doğrudan destek verilmesi hangi ilkeyle ilişkilidir?

A) Yazılı her işlemin kendiliğinden helâl olması

B) Günah ve haksızlıkta yardımlaşmama

C) Sorumluluğun yalnız parayı alan kişide kalması

D) Şahitlerin işlemin mahiyetinden her durumda bağımsız olması

16. Faizli işleme katılanların sorumluluğu nasıl anlaşılmalıdır?

A) Sadece ilk imzalayan sorumlu olabilir

B) Katılan sayısı arttıkça yasak ortadan kalkar

C) Yazı işleri sorumluluğu tamamen borçluya aktarır

D) Günah katılanlar arasında bölünüp küçülmüş sayılmaz

17. Hüsn-i edâyı borçta şartlı menfaatten ayıran özellik nedir?

A) Önceden şart veya yerleşik beklenti olmadan gönüllü iyi ödeme olması

B) Ödemenin bilerek geciktirilmesi

C) Hediyenin sözleşmede açıkça zorunlu tutulması

D) Fazlalığın mutlaka yüksek miktarda olması

18. Borç karşılığında küçük bir hediye şart koşulması neden önemlidir?

A) Menfaatin azlığı, borca bağlanan karşılık olmasını tek başına değiştirmez

B) Hediye adı verilen her şey borçtan bağımsız sayılır

C) Küçük hediye şartları hukukî incelemeye hiç girmez

D) Faiz yalnız altınla yapılan işlemlerde olur

19. Bir rivayetin borç ilişkisine delil olarak kullanılması bakımından hangi inceleme gereklidir?

A) Sadece bir vaazda geçmesini her hukukî hükmü belirleyen delil saymak.

B) Teşvik edici anlam taşımasını sıhhat incelemesinin yerine koymak.

C) Yaygın aktarılmasını bütün isnad incelemeleri için yeterli görmek.

D) Sıhhatini ve bağlamını incelemek; teşvik anlatımını doğrudan hüküm delili saymamak.

20. Alışveriş ile faizi yalnız ikisinde de kazanç bulunmasına bakarak aynı saymak neden yanlıştır?

A) Her türlü kazanç faiz yasağının dışındadır

B) İşlemlerin hukukî yapısı ve meşrûluk şartları farklıdır

C) Faizin hükmü sadece kazancın miktarına bağlıdır

D) Bütün satışlar yalnız peşin yapılabilir

Cevap Anahtarı

1–D 2–C 3–C 4–B 5–A

6–B 7–D 8–C 9–A 10–B

11–C 12–D 13–A 14–C 15–B

16–D 17–A 18–A 19–D 20–B